



BORRADOR CONFIDENCIAL · TRADUCCIÓN NO VINCULANTE

ZEBRAISH

ACUERDO DE COLABORACIÓN OFICIAL

COLABORADOR OFICIAL

[NOMBRE COMPLETO DEL COLABORADOR]

PUESTO

Colaborador Oficial de Zebraish

DURACIÓN DEL ACUERDO

3 meses (Periodo Inicial)

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

La fecha de la última firma en la Página de Firmas

FUNDADOR / REPRESENTANTE DE LA MARCA

Joshua Bankole

VERSIÓN

v1.1 — [FECHA DE BORRADOR] — Borrador confidencial, aún no firmado

Este documento es una plantilla de borrador. Cada campo entre corchetes debe completarse, y este Acuerdo debe ser revisado por un abogado cualificado antes de su firma. Esta versión en español se proporciona únicamente como referencia; en caso de conflicto, prevalece la versión en inglés.

TRADUCCIÓN NO VINCULANTE — Esta es una traducción de referencia del Acuerdo de Colaboración Oficial. En caso de conflicto o discrepancia entre esta versión y la versión en inglés, prevalece la versión en inglés.

1

PARTES Y ANTECEDENTES

Este Acuerdo de Colaboración Oficial ("**Acuerdo**") se celebra con fecha de la última firma en la Página de Firmas ("**Fecha de Entrada en Vigor**"), entre las siguientes partes.

Fundador / Representante de la Marca

Joshua Bankole, una persona física, que actualmente opera la marca y el proyecto "Zebraish" ("**Fundador**").

Correo electrónico: j0shbankole19@gmail.com | Teléfono: 0816 532 0780 | País: Nigeria

Dirección (si es necesario): [DIRECCIÓN DEL FUNDADOR]

Marca

"Zebraish" es actualmente una marca y proyecto en etapa temprana, previa al registro ("**Zebraish**" o la "**Marca**"), representada a los efectos de este Acuerdo por el Fundador antes mencionado. A la Fecha de Entrada en Vigor, Zebraish no está constituida ni registrada como una entidad legal independiente. Las referencias a "Zebraish" en este Acuerdo se refieren a la marca y al proyecto operado por el Fundador, y todos los derechos y obligaciones de este Acuerdo pertenecen al Fundador de forma personal, salvo que sean sustituidos conforme a la Sección 14 (Futuro Registro de Zebraish).

Colaborador

[NOMBRE COMPLETO DEL COLABORADOR] ("**Colaborador**").

Correo electrónico: [CORREO DEL COLABORADOR] | Teléfono: [TELÉFONO DEL COLABORADOR]

Dirección / País: [DIRECCIÓN / PAÍS DEL COLABORADOR]

El Fundador y el Colaborador son cada uno una "**Parte**" y en conjunto las "**Partes**."

Propósito

El Fundador nombra al Colaborador como Colaborador Oficial de Zebraish para promocionar la Marca, generar reconocimiento en redes sociales, presentar potenciales clientes y representar la Marca, en cada caso conforme a este Acuerdo.

2

NOMBRAMIENTO Y ROL

Puesto: Colaborador Oficial de Zebraish.

El Fundador nombra al Colaborador, y este acepta el nombramiento, como Colaborador Oficial de Zebraish. En este rol, el Colaborador:

- representará a Zebraish de forma positiva y profesional;
- aumentará el reconocimiento de la marca Zebraish;
- promocionará Zebraish en redes sociales;
- creará contenido promocional acordado;
- presentará potenciales clientes a Zebraish;

- usará su red personal y audiencia para generar interés en Zebraish;
- participará en campañas y actividades promocionales acordadas;
- aportará información sobre la respuesta de clientes y audiencia cuando se le solicite; y
- mantendrá una conducta profesional en todo momento al representar a Zebraish.

Exclusividad: Este Acuerdo es no exclusivo. El Colaborador puede trabajar con, promocionar o representar otras marcas durante el Periodo, siempre que dicha actividad no entre en conflicto con sus obligaciones bajo este Acuerdo, incluidas la Sección 9 (Directrices de Marca) y la Sección 10 (Confidencialidad).

Si el Fundador desea exclusividad en el futuro, o exclusividad limitada a una categoría de producto o a competidores concretos, esta cláusula debe revisarse antes de la firma.

3

RESPONSABILIDADES DEL COLABORADOR

3.1 Redes sociales

El Colaborador mantendrá el siguiente nivel mínimo de actividad en redes sociales promocionando Zebraish, según también se detalla en el Anexo A (Entregables del Colaborador):

- dos (2) publicaciones o Reels de Instagram por semana;
- tres (3) historias de Instagram por semana;
- un (1) video de TikTok por semana;
- compartir campañas oficiales de Zebraish cuando se solicite razonablemente;
- etiquetar las cuentas oficiales de Zebraish;
- usar los hashtags de campaña designados cuando corresponda; y
- participar en lanzamientos de producto y de campaña.

Estos mínimos se establecen en el Anexo A y pueden actualizarse por acuerdo escrito entre las Partes (incluido por correo electrónico) sin modificar el resto de este Acuerdo, conforme a la Sección 16.2.

3.2 Contenido

Todo el contenido que el Colaborador cree o comparta en relación con Zebraish:

- será original del Colaborador o estará autorizado para su uso;
- presentará a Zebraish de forma precisa;
- no contendrá afirmaciones falsas o engañosas sobre Zebraish, sus productos o servicios;
- seguirá las directrices de campaña acordadas proporcionadas por el Fundador; y
- cuando el Fundador lo requiera con antelación para una campaña concreta, se enviará para su aprobación antes de su publicación.

3.3 Responsabilidades de captación

El Colaborador identificará y contactará de forma proactiva a potenciales clientes para Zebraish dentro de su red personal y audiencia, incluso mediante mensajes directos, presentaciones en persona y participación en redes sociales. El Colaborador presentará la oferta de Zebraish de forma precisa y dirigirá a los interesados hacia el Fundador, o hacia el Portal de Proyectos y Pagos de Zebraish una vez esté disponible, para que se abra un proyecto de cliente conforme a la Sección 3.4.

3.4 Presentación de clientes y el Portal de Proyectos de Zebraish

Cuando el Colaborador presente un potencial cliente a Zebraish, el proyecto resultante debe abrirse a través del Portal de Proyectos y Pagos de Zebraish (o comunicarse directamente al Fundador para su registro en el Portal), que asigna al proyecto un identificador único de proyecto. El Colaborador no necesita un código o enlace de referido personal para este fin. La comisión no se calcula asociando clientes individuales al Colaborador; en su lugar, se calcula sobre todos los Pagos Elegibles recibidos por Zebraish durante el Periodo, conforme a la Sección 4 (Comisión y Compensación), y el Colaborador puede consultar el Panel privado del Colaborador descrito en la Sección 4.6 para revisar la actividad correspondiente.

4

COMISIÓN Y COMPENSACIÓN

4.1 Tasa de comisión. El Colaborador recibirá una comisión del diez por ciento (10%) sobre todos los Pagos Elegibles recibidos por el Fundador, en nombre de Zebraish, durante el Periodo de este Acuerdo. Esta comisión se aplica a los pagos de clientes de Zebraish en general durante el Periodo; no se requiere código de referido, enlace de referido ni atribución por cliente individual para que un pago sea elegible.

4.2 Pago Elegible. Un "Pago Elegible" es cualquier pago que: sea recibido por el Fundador de un cliente por productos o servicios de Zebraish; se reciba durante el Periodo de este Acuerdo; y no sea una Transacción No Elegible conforme a la Sección 4.3. Cuando un cliente pague en cuotas, solo la parte de una cuota efectivamente recibida durante el Periodo cuenta como Pago Elegible.

4.3 Transacciones no elegibles. Lo siguiente no cuenta como Pago Elegible y no genera comisión:

- pedidos cancelados;
- pedidos reembolsados (sobre el importe reembolsado, total o proporcional en reembolsos parciales), incluida cualquier comisión ya pagada sobre ese importe, que el Fundador puede deducir de un pago futuro;
- pagos revertidos o impugnados (chargebacks);
- transacciones fraudulentas; y
- pedidos no pagados o no cobrados.

4.4 Calendario de pago. La comisión se calcula y se paga de forma semanal y agregada. Cada domingo, el Fundador revisará todos los Pagos Elegibles recibidos por Zebraish durante la semana anterior, calculará el total de la comisión del 10% correspondiente, y pagará dicho importe al Colaborador. Cuando una transferencia en domingo no sea posible por motivos fuera del control razonable del Fundador (por ejemplo, una interrupción bancaria o del proveedor de pagos), el pago se realizará el siguiente día hábil.

4.5 Método de pago. La comisión se pagará mediante transferencia bancaria a los datos de cuenta que el Colaborador proporcione por escrito. Cuando un pago de cliente se reciba en una moneda distinta, la comisión se calculará usando el tipo de cambio que el Fundador aplique razonablemente en el momento del pago semanal.

4.6 Transparencia de la comisión. El Fundador dará al Colaborador visibilidad razonable sobre cada cálculo semanal de comisión, ya sea mediante un Panel privado del Colaborador (una vez disponible) o un resumen escrito, mostrando los identificadores de proyecto correspondientes, los importes de pago y el estado PAGADO / PENDIENTE. El Fundador no revelará datos de contacto de clientes ni otra información de clientes más allá de lo razonablemente necesario para que el Colaborador verifique la comisión pagada.

4.7 Sin salario fijo. Para evitar dudas, este Acuerdo no genera un salario fijo. La compensación se limita a la comisión descrita en esta Sección 4, salvo que se modifique mediante un acuerdo escrito posterior entre las Partes.

4.8 Sin techo. No existe un límite arbitrario a la comisión que el Colaborador puede ganar bajo este Acuerdo.

5

PUBLICIDAD DE PAGO

5.1 Cuando las Partes acuerden que se usará publicidad de pago o publicaciones impulsadas en redes sociales para apoyar la actividad promocional del Colaborador, el Fundador financiará dicho gasto directamente y confirmará el presupuesto y los canales con el Colaborador por escrito antes de comprometerlo.

5.2 El Colaborador no comprometerá a Zebraish en ningún gasto de publicidad de pago, patrocinio o colaboración pagada sin la aprobación previa y por escrito del Fundador.

5.3 Cualquier gasto de publicidad incurrido sin dicha aprobación es responsabilidad exclusiva del Colaborador y no será reembolsado por el Fundador.

6

REVISIÓN MENSUAL DE DESEMPEÑO

6.1 Al final de cada mes calendario durante el Periodo, las Partes realizarán una breve revisión (que puede ser informal, por ejemplo por llamada o mensaje) que cubra: el contenido entregado conforme al Anexo A; las presentaciones de clientes y los Pagos Elegibles del mes; y cualquier ajuste necesario en la cadencia de redes sociales, el enfoque de captación o el seguimiento de comisiones.

6.2 Esta revisión tiene fines de alineación y retroalimentación y no modifica, por sí sola, este Acuerdo. Cualquier cambio resultante se realiza conforme a la Sección 16.2.

7

PRODUCTOS Y ESTADO ACTUAL DE LA MARCA

Las Partes reconocen que, al inicio de este Acuerdo, ciertos productos y prendas de Zebraish pueden no estar todavía disponibles comercialmente. Por ello, las responsabilidades iniciales del/de la Colaborador bajo este Acuerdo se centrarán principalmente en el reconocimiento de marca, la promoción en redes sociales, el desarrollo de audiencia y las demás actividades promocionales acordadas descritas en la Sección 3. Las funciones promocionales relacionadas con productos, incluida la entrega de productos Zebraish al Colaborador, comenzarán o se ampliarán cuando dichos productos estén disponibles comercialmente, a criterio del Fundador.

8

CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Identidad del Colaborador. El Colaborador conserva la titularidad plena de su identidad personal, imagen y semejanza.

8.2 Licencia al Fundador. El Colaborador concede al Fundador, a los efectos de Zebraish, una licencia no exclusiva y mundial para usar su nombre, fotografías y videos aprobados, su imagen, y cualquier contenido promocional creado para Zebraish bajo este Acuerdo, en Instagram, TikTok, el sitio web de Zebraish y en publicidad de Zebraish, con fines promocionales legítimos relacionados con Zebraish.

8.3 Duración de la licencia. Esta licencia se aplica durante el Periodo de este Acuerdo y durante seis (6) meses tras su vencimiento o terminación, únicamente con fines razonables de archivo, portafolio e histórico

de campañas. Transcurrido ese periodo, el Fundador, a solicitud escrita del Colaborador, dejará de usar activamente ese contenido en nuevas campañas (esto no exige eliminar las publicaciones orgánicas hechas durante el Periodo).

8.4 Sin derechos adicionales. Salvo lo expresamente concedido en esta Sección 8, el Fundador no recibe ningún otro derecho sobre la identidad, imagen o semejanza del Colaborador.

9

DIRECTRICES DE MARCA

El Colaborador se compromete a:

- mantener una conducta profesional en todo momento al representar a Zebraish;
- evitar hacer, a sabiendas, afirmaciones falsas o engañosas sobre Zebraish;
- no representar ni dar a entender que es propietario, director o directivo de Zebraish, salvo que esté expresamente autorizado por escrito;
- no hacer promesas, ofertas o compromisos no autorizados en nombre de Zebraish;
- no divulgar Información Confidencial salvo lo permitido en la Sección 10; y
- seguir las instrucciones razonables de campaña proporcionadas por el Fundador.

10

CONFIDENCIALIDAD

10.1 "Información Confidencial" significa información no pública divulgada por el Fundador al Colaborador en relación con este Acuerdo, incluyendo sin limitación: productos futuros; diseños; estrategias de negocio; estrategias de precios; información de clientes; planes de marketing; documentos privados; campañas no publicadas; datos de comisiones y de proyectos de clientes; y comunicaciones internas.

10.2 El Colaborador no divulgará Información Confidencial a terceros, ni la usará para ningún fin distinto al cumplimiento de este Acuerdo, sin la autorización previa y por escrito del Fundador.

10.3 Esta Sección 10 sobrevive a la terminación o vencimiento de este Acuerdo.

11

PERIODO

11.1 Periodo inicial. Este Acuerdo comienza en la Fecha de Entrada en Vigor ("**Fecha de Inicio**") y continúa por un periodo inicial de tres (3) meses desde la Fecha de Inicio ("**Periodo Inicial**"), salvo que se termine antes conforme a la Sección 12 (Terminación).

11.2 Renovación. Este Acuerdo solo puede renovarse o extenderse más allá del Periodo Inicial mediante acuerdo escrito mutuo de ambas Partes. Si no se alcanza dicho acuerdo antes de que finalice el Periodo Inicial, este Acuerdo termina automáticamente tres (3) meses después de la Fecha de Inicio.

12

TERMINACIÓN

12.1 Terminación inmediata. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo de forma inmediata, mediante notificación escrita, si la otra Parte:

- comete una falta grave;

- comete fraude;
- daña deliberadamente la reputación de la otra Parte;
- hace un uso indebido de la Información Confidencial;
- incurre en informes fraudulentos o en la tergiversación de presentaciones de clientes o de actividad que genere comisión; o
- incumple materialmente este Acuerdo y, cuando sea razonablemente subsanable, no subsana el incumplimiento en un plazo de 14 días desde la notificación escrita.

12.2 Terminación por conveniencia. Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo por cualquier otro motivo mediante notificación escrita con catorce (14) días de antelación.

12.3 Efecto de la terminación. Al terminar o vencer este Acuerdo:

- el Colaborador dejará de presentarse como Colaborador Oficial de Zebraish;
- sobreviven las Secciones 8.3 (solo respecto al contenido ya publicado), 10 (Confidencialidad), 13 (Relación entre las Partes) y 15 (Resolución de Disputas); y
- la comisión legítima generada sobre Pagos Elegibles recibidos antes de la fecha efectiva de terminación seguirá siendo pagadera, sujeta al proceso de verificación de la Sección 4.

13

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

13.1 El Colaborador es un representante de marca y contratista independiente. Nada en este Acuerdo crea una relación laboral, sociedad, empresa conjunta o de agencia entre las Partes, y el Colaborador no es accionista, director, socio ni empleado de Zebraish ni del Fundador.

13.2 El Colaborador no tiene autoridad para celebrar contratos en nombre de Zebraish o del Fundador, para incurrir en gastos u obligaciones en su nombre, ni para vincular legalmente de otro modo a Zebraish o al Fundador, sin la autorización previa y por escrito del Fundador.

13.3 El Colaborador no se presentará como propietario de Zebraish salvo que esté expresamente autorizado por escrito.

14

FUTURO REGISTRO DE ZEBRAISH

Las Partes reconocen que Zebraish opera actualmente como una marca y proyecto en desarrollo, previo al registro, y que por ello este Acuerdo se celebra por el Fundador en su capacidad personal. El Fundador podrá, a su criterio, constituir o registrar posteriormente una entidad legal para Zebraish. Tras dicho registro, las Partes podrán, mediante acuerdo escrito mutuo, suscribir un acuerdo actualizado o sustitutivo que refleje a la entidad recién registrada como parte en lugar del Fundador, en términos sustancialmente similares. Hasta que se firme dicho acuerdo sustitutivo, este Acuerdo permanece en pleno vigor entre el Fundador de forma personal y el Colaborador.

15

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

15.1 Conversación de buena fe. Si surge una disputa relacionada con este Acuerdo, las Partes intentarán primero resolverla de buena fe mediante conversación directa.

15.2 Mediación. Si la disputa no se resuelve en un plazo razonable mediante conversación directa, las Partes intentarán resolverla mediante mediación, u otro proceso de resolución alternativa de disputas mutuamente acordado, antes de iniciar un procedimiento legal formal.

15.3 Ley aplicable. Este Acuerdo se rige por las leyes de la República Federal de Nigeria.

■ **ESTA SECCIÓN, INCLUYENDO LA LEY APLICABLE Y LA JURISDICCIÓN, ES UN MARCADOR DE POSICIÓN PENDIENTE DE REVISIÓN POR UN ABOGADO NIGERIANO CUALIFICADO ANTES DE FIRMAR ESTE ACUERDO. NO SUSTITUYE EL ASESORAMIENTO LEGAL.**

16

DISPOSICIONES GENERALES

16.1 Acuerdo íntegro. Este Acuerdo, incluido el Anexo A, constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes sobre su objeto, y sustituye cualquier discusión o entendimiento previo, escrito u oral.

16.2 Modificaciones. Este Acuerdo solo puede modificarse mediante acuerdo escrito firmado (incluida la firma electrónica) por ambas Partes, salvo que el Anexo A puede actualizarse mediante acuerdo escrito entre las Partes (incluido por correo electrónico) sin modificar el resto del Acuerdo.

16.3 Divisibilidad. Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inaplicable, las demás disposiciones permanecen en pleno vigor y efecto.

16.4 Cesión. Ninguna de las Partes puede ceder este Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito de la otra, salvo que el Fundador puede cederlo a una entidad legal de Zebraish constituida conforme a la Sección 14.

16.5 Notificaciones. Las notificaciones bajo este Acuerdo deben hacerse por escrito a las direcciones de correo electrónico indicadas en la Sección 1, o a otra dirección que cualquiera de las Partes notifique por escrito.

16.6 Renuncia. Ningún retraso u omisión de cualquiera de las Partes en ejercer un derecho bajo este Acuerdo constituye una renuncia a dicho derecho.

16.7 Firmas electrónicas. Este Acuerdo puede firmarse electrónicamente, incluso mediante una plataforma de firma electrónica, y una copia firmada electrónicamente se considera un original.

16.8 Ejemplares. Este Acuerdo puede firmarse en varios ejemplares, cada uno de los cuales se considera un original, y todos juntos constituyen un solo acuerdo.

PÁGINA DE FIRMAS

FUNDADOR / REPRESENTANTE DE LA MARCA

Nombre completo: **Joshua Bankole**

Firma: _____

Fecha: _____

Correo electrónico: **j0shbankole19@gmail.com**

COLABORADOR OFICIAL

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Correo electrónico: _____

TESTIGO (OPCIONAL)

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

ANEXO A

ENTREGABLES DEL COLABORADOR

Este Anexo A establece las cifras operativas específicas de los entregables del Colaborador bajo la Sección 3 y la mecánica de comisión bajo la Sección 4. Puede actualizarse por acuerdo escrito entre las Partes conforme a la Sección 16.2 sin necesidad de modificar todo el Acuerdo.

Entregable	Requisito
Publicaciones / Reels de Instagram	2 por semana
Historias de Instagram	3 por semana
Videos de TikTok	1 por semana
Participación en campañas	Cuando se solicite razonablemente
Presentación de clientes	Registrada vía el Fundador / Portal de Proyectos de Zebraish — sin código de referido
Comisión	10% de todos los Pagos Elegibles recibidos durante el Periodo
Calendario de pago	Semanal — agregado y pagado cada domingo
Duración del Acuerdo	3 meses desde la Fecha de Entrada en Vigor (ver Página de Firmas)
Puntos de revisión	Revisión mensual de desempeño; revisión completa al fin del Periodo Inicial